

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3256/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์ร่วม

ธนาคาร กสิกร ไทย

นาย ยงยุทธ เกरिक อธิพิพล

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 238 วรรคหนึ่ง

จำเลยเป็นผู้จัดการสาขาของโจทก์ร่วม ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของโจทก์ร่วม กระทำผิดหน้าที่ของตนโดยทุจริตเบียดบังยักยอกเงินของลูกค้าที่จำเลยรับฝากไว้แทนโจทก์ร่วมเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของโจทก์ร่วมโดยโจทก์ร่วมต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกค้าไป โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหาย โจทก์ส่งสำเนาใบรับฝากเงิน เนื่องจากต้นฉบับหาไม่พบประกอบกับจำเลยไม่ได้คัดค้านว่าสำเนาใบรับฝากเงินไม่ถูกต้องอย่างไร จึงรับฟังได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 238 วรรคหนึ่ง จำเลยรับฝากเงินรวม 2 ครั้งแล้วไม่นำเงินไปมอบให้พนักงานรักษาเงินของโจทก์ร่วม การกระทำของจำเลยที่รับฝากเงินและไม่ส่งมอบเงินแต่ละครั้งเป็นความผิดเป็นกรรม ๑ ไป จึงเป็นความผิดหลายกรรม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 353, 354, 91 และให้จำเลยใช้เงินจำนวน 550,000 บาทแก่ผู้เสียหาย

ระหว่างพิจารณา ธนาคารกสิกรไทย ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 353 ประกอบมาตรา 354 รวม 2 กระทั่ง ให้จำคุกกระทางละ 5 ปีรวมจำคุก 10 ปี ให้จำเลยใช้เงินจำนวน 550,000 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ร่วมไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนั้น เห็นว่า การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการสาขาของโจทก์ร่วมได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของโจทก์ร่วมกระทำผิดหน้าที่ของตนโดยทุจริต ผิดระเบียบเกี่ยวกับการรับฝากเงินจากลูกค้าโจทก์ร่วม โดยปกปิดไม่แจ้งให้โจทก์ร่วมทราบว่าตนได้รับฝากเงินไว้จากลูกค้าของโจทก์ร่วม โดยจำเลยได้เบียดบังยกยอกเอาเงินที่จำเลยรับฝากไว้แทนโจทก์ร่วมนั้นไปเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของโจทก์ร่วม โดย

โจทก์ร่วมต้องจ่ายเงินให้ลูกค้าไป โจทก์ร่วมยอมเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4)มีอำนาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมิได้ส่งต้นฉบับใบรับฝากเงินต่อศาล ส่งแต่สำเนาใบรับฝากเงิน และไม่ใช้กรณีที่หาต้นฉบับเอกสารไม่ได้ ศาลล่างทั้งสองรับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าวจึงขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 238 นั้น เห็นว่าได้รับความจากนายปัญญาอุดม ดันติกุล พยานโจทก์และโจทก์ร่วมเบิกความว่า สำเนาใบรับฝากเงินนั้น ตอนที่พยานได้รับจากนายธนารุทนั้นเป็นต้นฉบับสำเนาใบรับฝากเงินนี้ก็มีข้อความตรงกับต้นฉบับที่พยานตรวจพบ และนายวิวัฒน์ พงษ์สฤติย์ พยานโจทก์และโจทก์ร่วมเบิกความว่า ในการทักท้วงนายธนารุทได้นำใบรับฝากเงินที่โจทก์ร่วม สาขาสุทธิสาร ออกให้แก่ลูกค้ามาแสดงทั้งสองรายการและยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้รับเงินจากนายธนารุท และเบิกความว่าเหตุที่เอกสารใบรับฝากเงินเป็นสำเนาเพราะต้นฉบับหาไม่พบดังนี้กรณีจึงเป็นเรื่องต้นฉบับเอกสารหาไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 238 วรรคหนึ่งซึ่งบัญญัติว่า "ต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่อ้างเป็นพยานได้ ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้ สำเนาที่รับรองว่าถูกต้อง หรือพยานบุคคลที่รู้ข้อความก็อ้างเป็นพยานได้" โจทก์และโจทก์ร่วมมีทั้งสำเนาใบรับฝากเงินที่รับรองว่าถูกต้อง และมีพยานบุคคลโดยเฉพาะนายปัญญาอุดมที่รู้ข้อความมาเบิกความยืนยัน ประกอบกับจำเลยก็ไม่ได้คัดค้านว่าสำเนาใบรับฝากเงินนั้นไม่ถูกต้องอย่างไร จึงรับฟังได้ ไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 238 วรรคหนึ่ง

ที่จำเลยฎีกาว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวนั้นเห็นว่า จำเลยกระทำผิดหน้าที่ของตนโดยปกปิดไม่แจ้งให้โจทก์ร่วมทราบว่าตนได้รับฝากเงินครั้งแรกจำนวน 300,000 บาท และครั้งหลัง 250,000 บาท เมื่อจำเลยรับฝากเงินไว้แล้ว จำเลยมีหน้าที่นำไปรับฝากเงินไปมอบให้พนักงานบัญชีและส่งมอบเงินให้พนักงาน

รักษาเงินของโจทก์ร่วมทันที เมื่อจำเลยไม่ส่งมอบถือว่าจำเลยมีเจตนาทุจริต
กระทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว การกระทำของจำเลยที่รับฝากเงินไว้และไม่
ส่งมอบแต่ละครั้งเป็นความผิดเป็นกรรม ๑ ไป การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิด
หลายกรรม

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยกระหนลงละ 3 ปี รวมจำคุก 6 ปี จำเลยให้การ
รับสารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้
หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมศักดิ์ วัชรดี-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ